

Raport de conformitate

Operator Exemplu S.R.L. · Entitate esențială · situația la 06.10.2026

OUG nr. 155/2024, aprobată cu modificări prin Legea nr. 124/2025 — actul național de transpunere a directivei; cerințele sale nu sunt încă evaluate în acest modul

Instrument de autoevaluare ITORO — documentul nu constituie un audit și nici o opinie juridică.

Sinteză pentru conducere

STATUTUL ENTITĂȚII

Entitate esențială

Directiva NIS 2 articolul 3 alineatul (1) litera (c)

(furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care este cel puțin întreprindere mijlocie)

GRADUL DE PREGĂTIRE

59%

Maturitate 2.4 la nivelul țintă 4

OBLIGAȚII FORMALE

8/16

3 neîndeplinite, 5 în curs

Cele mai apropiate termene legale

- 17.10.2027 (peste 376 zile) — Prima revizuire a directivei de către Comisie

Cele mai mari lacune

- Igiena cibernetică și instruirea — maturitate 2.0 față de ținta 4, prioritate critic
7. Politici și proceduri pentru a evalua eficacitatea măsurilor de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică [articolul 21 alineatul (2) litera (f) din Directiva (UE) 2022/2555] — maturitate 2.0 față de ținta 4, prioritate critic
9. Criptografie [articolul 21 alineatul (2) litera (h) din Directiva (UE) 2022/2555] — maturitate 2.0 față de ținta 4, prioritate critic
2. Politica de gestionare a riscurilor [articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2022/2555] — maturitate 2.2 față de ținta 4, prioritate ridicată
4. Continuitatea activității și gestionarea crizelor [articolul 21 alineatul (2) litera (c) din Directiva (UE) 2022/2555] — maturitate 2.2 față de ținta 4, prioritate ridicată

Autoritățile dobândesc competența de a aplica amenzi de la 17.10.2024 (Directiva NIS 2 articolul 41 alineatul (1)). De când autoritatea națională poate aplica amenzi stabilește legea de transpunere a directivei — acest modul nu o cunoaște. Riscul financiar nu este așadar datat aici, dar obligațiile de implementare decurg din dreptul național de la intrarea sa în vigoare.

Răspundere financiară

Entitate

Cum se formează acest plafon — doi pași distincți

1. Plafonul minim este stabilit de directivă
- Se compară două valori: o sumă fixă în euro și un procent din cifra de afaceri mondială totală anuală a întreprinderii în exercițiul financiar precedent. Cea mai mare este limita superioară pe care statul membru trebuie să o prevadă cel puțin. Dreptul național o poate majora.
- Directiva NIS 2 articolul 34 alineatul (4 și 5)
2. Cuantumul în limita plafonului este stabilit de autoritatea națională
- Amenda trebuie să fie eficace, proporțională și disuasivă în funcție de circumstanțele fiecărui caz. Autoritatea ține seama cel puțin de criteriile de la articolul 32 alineatul (7): gravitatea și durata încălcării, încălcările anterioare, prejudiciile, intenția, măsurile de remediere și cooperarea.
- Directiva NIS 2 articolul 34 alineatul (1 și 3)
- Plafonul poate depăși de mai multe ori cifra de afaceri anuală — este o limită superioară, nu o sumă așteptată. Minimele naționale, penalitățile cominatorii și modul de stabilire sunt determinate de legea statului membru.

Plafonul legal al amenzii este **10.000.000 EUR**. Prevalează suma fixă: 10 mil. EUR depășește 2 % din cifra de afaceri.

- Varianta procentuală: 480.000 EUR
- Varianta în sumă fixă: 10.000.000 EUR
- Minimul legal: 0 EUR

Plafoanele de la articolul 34 alineatele (4) și (5) sunt minime („cel puțin”) — dreptul național poate prevedea altele mai mari. Sume în euro, fără conversie în moneda națională.

Individualizarea amenzii — Directiva NIS 2 articolul 34 alineatul (3) și articolul 32 alineatul (7)

La luarea deciziei de aplicare a unei amenzi administrative și la stabilirea cuantumului acesteia, în fiecare caz în parte se ține seama în mod corespunzător cel puțin de elementele enumerate la articolul 32 alineatul (7).

Criteriile de la articolul 32 alineatul (7) din directivă:

- gravitatea încălcării și importanța dispozițiilor încălcate — se consideră grave în orice caz: încălcările repetate, nenotificarea sau neremedierea incidentelor semnificative, neremedierea deficiențelor contrar instrucțiunilor obligatorii, obstrucționarea auditurilor sau a monitorizării, furnizarea de informații false sau grav inexacte
- czas trwania naruszenia
- încălcările anterioare relevante ale entității
- prejudiciile materiale și morale cauzate, inclusiv pierderile financiare, impactul asupra altor servicii și numărul de utilizatori afectați
- caracterul intenționat sau din neglijență al faptei
- măsurile luate pentru a preveni sau a limita prejudiciile
- respectarea codurilor de conduită aprobate sau a mecanismelor de certificare
- gradul de cooperare cu autoritățile competente

Directiva nu prevede expres renunțarea la amendă — dacă și când este posibilă decide dreptul național.

- Statele membre pot prevedea penalități cu titlu cominatoriu pentru a impune încetarea încălcării. Cuantumul este stabilit de dreptul național.
- Directiva nu prevede o amendă distinctă pentru încălcarea calificată — este o construcție a dreptului național al unor state.

Conducătorul entității

Act juridic	Temei	Autoritate	Plafon
Directiva (UE) 2022/2555	Directiva NIS 2 articolul 20 alineatul (1)	Autoritatea competentă a statului membru	0 EUR

- Organul de conducere aprobă măsurile de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică (articolul 20 alineatul (1)).
- Organul de conducere supraveghează implementarea acestor măsuri (articolul 20 alineatul (1)).
- Membrii organului de conducere urmează instruirii periodice (articolul 20 alineatul (2)).
- Față de o entitate esențială, autoritatea poate solicita interzicerea temporară a exercitării funcțiilor de conducere (articolul 32 alineatul (5) litera (b)).

Entitatea desfășoară activitate de comunicații electronice — răspunderea persoanei de conducere este stabilită de dreptul național

Autoritățile dobândesc competența de a aplica amenzi de la **17.10.2024** (Directiva NIS 2 articolul 41 alineatul (1)). De când autoritatea națională poate aplica amenzi stabilește legea de transpunere a directivei — acest modul nu o cunoaște. Obligațiile de implementare decurg din dreptul național de la intrarea sa în vigoare.

2.4

Rozwijany

MATURITATE GENERALĂ

59%

Țintă: nivelul 4

GRAD DE CONFORMITATE

1.6

până la nivelul țintă

LACUNĂ MEDIE

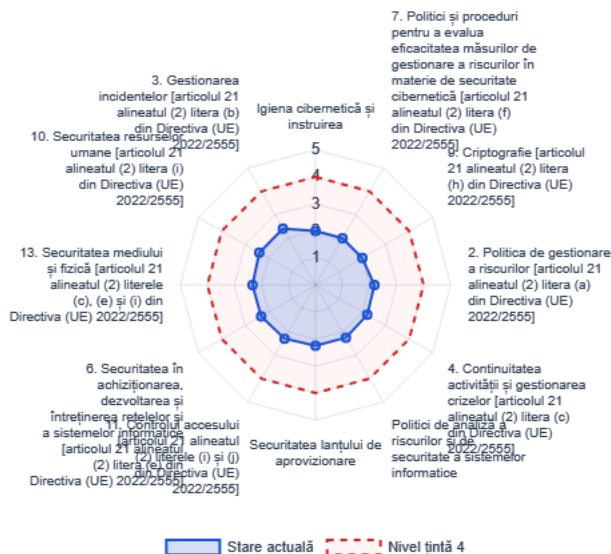
212/212

100% completat

RĂSPUNSURI

Profil de maturitate

12 domenii cu cea mai mare lacună din 23

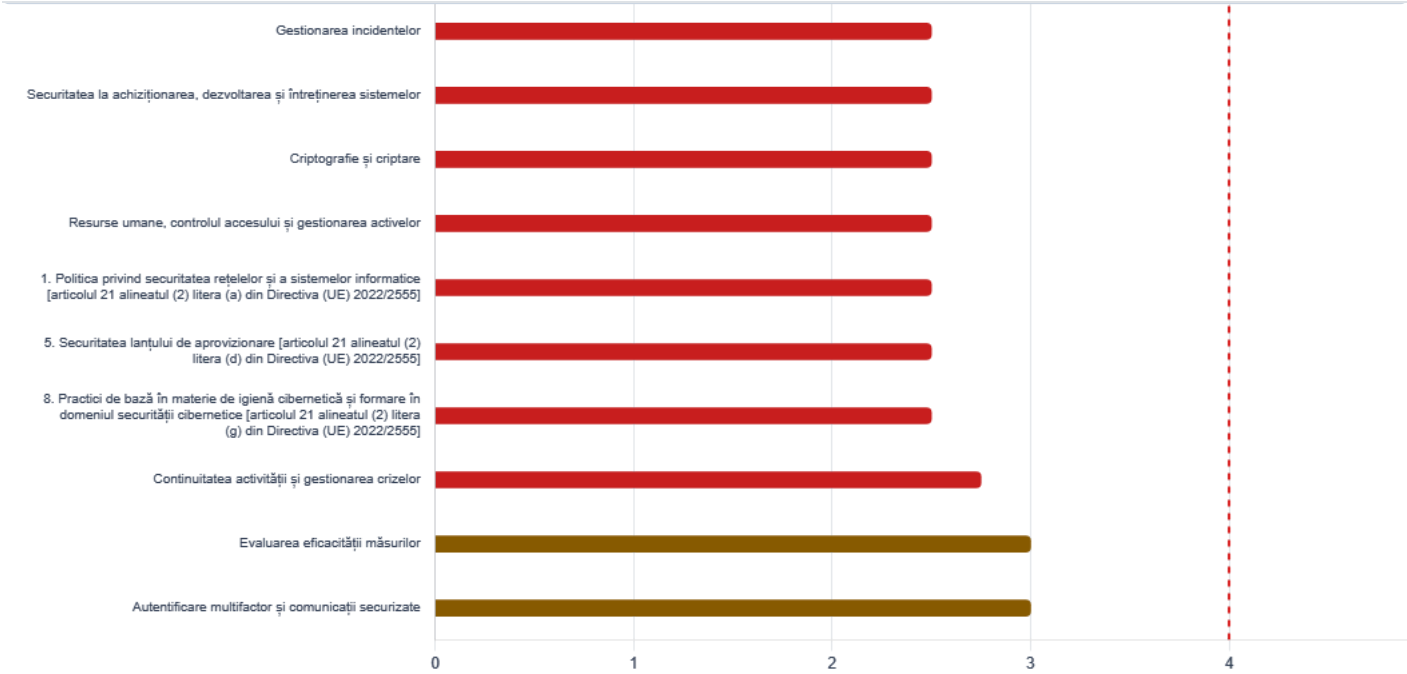


Maturitate pe domenii



Completare pe acte juridice

Act juridic	Complete	Maturitate
Obligații Directiva NIS 2 — obligații formale	16/16	—
NIS 2 Directiva NIS 2 — articolul 21	35/35	2.5
2024/2690 Regulamentul (UE) 2024/2690	161/161	2.3



Analiza lacunelor						
Domeniu		Actual	Țintă	Lacună	Prioritate	Completare
Igiena cibernetică și instruirea		2.0	4	2.0	Critic	3/3
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (g)					
Directiva NIS 2	articolul 20 alineatul (2)					
7. Politici și proceduri pentru a evalua eficacitatea măsurilor de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică [articolul 21 alineatul (2) litera (f) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.0	4	2.0	Critic	3/3
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 7					
9. Criptografie [articolul 21 alineatul (2) litera (h) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.0	4	2.0	Critic	3/3
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 9					
2. Politica de gestionare a riscurilor [articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.2	4	1.8	Ridicată	11/11
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 2					
4. Continuitatea activității și gestionarea crizelor [articolul 21 alineatul (2) litera (c) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.2	4	1.8	Ridicată	14/14
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 4					
Politici de analiză a riscurilor și de securitate a sistemelor informatice		2.3	4	1.8	Ridicată	4/4
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (a)					
Securitatea lanțului de aprovizionare		2.3	4	1.8	Ridicată	4/4
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (d)					
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (3)					
11. Controlul accesului [articolul 21 alineatul (2) literele (i) și (j) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.3	4	1.7	Ridicată	21/21
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 11					
6. Securitatea în achiziționarea, dezvoltarea și întreținerea rețelelor și a sistemelor informatice [articolul 21 alineatul (2) litera (e) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.3	4	1.7	Ridicată	31/31
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 6					
13. Securitatea mediului și fizică [articolul 21 alineatul (2) literele (c), (e) și (i) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.3	4	1.7	Ridicată	9/9
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 13					
10. Securitatea resurselor umane [articolul 21 alineatul (2) litera (i) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.4	4	1.6	Ridicată	10/10
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 10					
3. Gestionarea incidentelor [articolul 21 alineatul (2) litera (b) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.4	4	1.6	Ridicată	22/22
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 3					
12. Gestionarea activelor [articolul 21 alineatul (2) litera (i) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Ridicată	13/13
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 12					
Gestionarea incidentelor		2.5	4	1.5	Ridicată	4/4
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (b)					
Securitatea la achiziționarea, dezvoltarea și întreținerea sistemelor		2.5	4	1.5	Ridicată	4/4
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (e)					
Criptografie și criptare		2.5	4	1.5	Ridicată	2/2
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (h)					
Resurse umane, controlul accesului și gestionarea activelor		2.5	4	1.5	Ridicată	4/4
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (i)					
1. Politica privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice [articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Ridicată	8/8
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 1					
5. Securitatea lanțului de aprovizionare [articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Ridicată	8/8
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 5					
8. Practici de bază în materie de igienă cibernetică și formare în domeniul securității ciberneticе [articolul 21 alineatul (2) litera (g) din Directiva (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Ridicată	8/8
Reg. 2024/2690	Anexa, secțiunea 8					
Continuitatea activității și gestionarea crizelor		2.8	4	1.3	Medie	4/4
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (c)					
Evaluarea eficacității măsurilor		3.0	4	1.0	Medie	3/3
Directiva NIS 2	articolul 21 alineatul (2) litera (f)					

Domeniu	Actual	Țintă	Lacună	Prioritate	Completare
Autentificare multifactor și comunicații securizate	3.0	4	1.0	Medie	3/3
Directiva NIS 2 articolul 21 alineatul (2) litera (j)					

Registrul riscurilor juridice — obligații neîndeplinite					
Obligație	Temei		Termen	Risc de sancțiune	
Dacă entitatea este furnizor DNS, registru TLD, furnizor cloud, centru de date, CDN, servicii gestionate, piață online, motor de căutare sau rețea socială — a depus datele suplimentare de la articolul 27, inclusiv adresa sediului principal din Uniune? Date de înregistrare pentru lista entităților	Directiva NIS 2	articolul 27 alineatul (2)	—	articolul 34	
Dacă entitatea este prestator de servicii de încredere — notifică incidentele semnificative în 24 de ore de la luarea la cunoștință? Notificarea incidentelor semnificative	Directiva NIS 2	articolul 23 alineatul (4) al doilea paragraf	24 godziny	articolul 34	
Este entitatea esențială pregătită pentru un audit de securitate efectuat de autoritate sau de un organism independent, pe cheltuială proprie? Pregătirea pentru acțiunile de supraveghere	Directiva NIS 2	articolul 32 alineatul (2) litera (b–c i) alineatul (3)	—	articolul 32 alineatul (4)	

Calendar legal				
Data	Eveniment	Temei		Rămas
16.01.2023	Intrarea în vigoare a Directivei NIS 2 În a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial.	Directiva NIS 2	articolul 45	în vigoare
17.10.2024	Termenul de transpunere a directivei Până la această dată statele membre trebuiau să adopte și să publice dispozițiile naționale.	Directiva NIS 2	articolul 41 alineatul (1)	în vigoare
18.10.2024	Aplicarea dispozițiilor naționale și abrogarea NIS 1 De la această dată statele aplică dispozițiile de transpunere; Directiva (UE) 2016/1148 se abrogă.	Directiva NIS 2	articolul 41 alineatul (1) și articolul 44	în vigoare
07.11.2024	Aplicarea Regulamentului (UE) 2024/2690 Regulamentul de punere în aplicare se aplică direct din a douăzecea zi de la publicare.	Reg. 2024/2690	articolul 16	în vigoare
17.04.2025	Lista entităților esențiale și importante Până la această dată statele membre stabilesc lista; entitățile depun autorităților datele de înregistrare.	Directiva NIS 2	articolul 3 alineatul (3 și 4)	expirat
17.10.2027	Prima revizuire a directivei de către Comisie Comisia revizuieste funcționarea directivei și prezintă un raport.	Directiva NIS 2	articolul 40	376 zile

Pragurile incidentului semnificativ

Pentru rolurile de mai jos, pragurile decurg direct din Regulamentul (UE) 2024/2690 și se aplică de la 7 noiembrie 2024.

Furnizori de servicii de centre de date (Articolul 8)

Cel mai strict set de praguri din întregul regulament. Pentru centrele de date NU există prag de 30 de minute și nici prag de 5 % / 1 milion de utilizatori — orice indisponibilitate totală a serviciului și orice încălcare a accesului fizic constituie un incident semnificativ.

- **a)** Serviciul de centru de date este complet indisponibil — FĂRĂ prag de timp.
- **b)** Disponibilitatea serviciului este limitată mai mult de 1 oră — FĂRĂ prag procentual sau de număr de utilizatori.
- **c)** A fost compromisă integritatea, confidențialitatea sau autenticitatea datelor în urma unei acțiuni probabil rău intenționate.
- **d)** A fost compromis accesul fizic la centrul de date operat de furnizor.

Criterii orizontale (articolul 3 alineatul (1)) — este suficientă îndeplinirea unuia

- **a)** Pierdere financiară — Pierdere financiară suferită sau posibilă depășește 500 000 EUR sau 5 % din cifra de afaceri anuală totală a entității în exercițiul financiar precedent — se reține valoarea mai mică.
- **b)** Scurgere de secrete comerciale — Incidentul a cauzat sau poate cauza exfiltrarea de secrete comerciale în sensul articolului 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/943.
- **c)** Decesul unei persoane fizice — Incidentul a cauzat sau poate cauza decesul unei persoane fizice.
- **d)** Prejudiciu considerabil adus sănătății — Incidentul a cauzat sau poate cauza un prejudiciu considerabil sănătății unei persoane fizice.
- **e)** Acces neautorizat — A avut loc un acces neautorizat, reușit și probabil rău intenționat la rețelele și sistemele informatice, care poate cauza perturbări operaționale grave.
- **f)** Incidente recurente — Incidentul îndeplinește criteriile articolului 4: s-a produs de cel puțin două ori în șase luni, incidentele au aceeași cauză principală aparentă și îndeplinesc împreună criteriul pierderii financiare de la articolul 3 alineatul (1) litera (a). Sunt considerate împreună un singur incident semnificativ.
- **g)** Criteriu sectorial — Incidentul îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile sectoriale stabilite la articolele 5-14 din regulament.

Activitate de comunicații electronice — pragurile sunt stabilite de dreptul național. Regulamentul (UE) 2024/2690 nu se aplică furnizorilor de rețele și servicii publice de comunicații electronice. Pentru aceștia, pragurile incidentului semnificativ sunt stabilite de dreptul național (articolul 23 alineatul (11) din directivă) — acest modul nu le cunoaște, deci nu indică valori numerice.

Istoric și progres

Nu a fost salvat încă niciun instantaneu. Instantaneul îngheață starea curentă a evaluării împreună cu data, astfel încât rapoartele următoare arată progresul.

Salvați primul instantaneu

Evaluarea conformității cu Directiva (UE) 2022/2555 a Parlamentului European și a Consiliului (NIS 2) și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2690 al Comisiei — modul comun pentru țările al căror modul de drept național nu este încă gata.

Nu constituie o opinie juridică; toate datele rămân în acest browser sau local pe calculatorul dumneavoastră.

Versiunea 1.2.0 · 6 octombrie 2026 · [lista modificărilor](#)